

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2051/2536

นาย ขวลิต ศิริค่างคาว ทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพ วรา นิเวศน์
ที่ดิน การตลาด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 79, มาตรา 202

ห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 มีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการตามหนังสือรับรองและสำเนาทะเบียนบ้านระบุว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 35 หมู่ 7 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยจำเลยที่ 1 ยังไม่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่และจำเลยที่ 3 ก็ยังไม่ได้แจ้งย้ายไปอยู่ที่อื่น ต้องถือว่าจำเลยที่ 1 มีภูมิลำเนา ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้และจำเลยที่ 3 มีภูมิลำเนาตามที่ระบุไว้ในสำเนาทะเบียนบ้านการที่โจทก์นำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแก่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ณ บ้านเลขที่ดังกล่าวโดยวิธีปิดหมายตามคำสั่งศาลเป็นการส่งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว สำหรับจำเลยที่ 2 ครั้งแรกโจทก์ส่งหมายเรียกและสำเนา คำฟ้องให้แก่จำเลยที่ 2 ที่บ้านเลขที่ 100/20 หมู่ที่ 8 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แต่ส่งให้ไม่ได้เพราะจำเลยที่ 2 ได้ขายไปแล้ว โจทก์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าจำเลยที่ 2 แจ้งย้ายออกไปอยู่บ้านเลขที่ 30/5 ตำบลสะเต็งอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แต่เมื่อโจทก์ไปขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านปรากฏว่าไม่มีบ้านเลขที่ดังกล่าว ในการไต่สวนจำเลยที่ 2 อ้างสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมายเลข 1 ซึ่งระบุว่า จำเลยที่ 2 ย้ายจากบ้านเลขที่ 100/20 แต่เจ้าหน้าที่ทะเบียน ก็มาเบิกความว่าไม่มีบ้านเลขที่ตามเอกสารหมายเลข 1 นั้น ในทะเบียน

ราษฎร ถือว่าจำเลยที่ 2 ไม่ปรากฏภูมิสำเนา เป็นกรณีที่มีการส่งคำคู่ความหรือเอกสาร ไม่สามารถกระทำได้โดย วิถีธรรมดา การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ประกาศโฆษณาทาง หนังสือพิมพ์แทนการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยวิถีธรรมดา จึงเป็นการส่ง โดยชอบด้วยกฎหมาย วันนัดพิจารณานัดแรกโจทก์ขอเลื่อนคดี ศาลอนุญาตพร้อมมี คำสั่งให้ประกาศแจ้งวันนัดให้จำเลยที่ 2 ทราบที่หน้าศาลและออกหมายนัดแจ้งจำเลย ที่ 1 ที่ 3 ทราบโดยวิธีปิดหมาย เมื่อถึงวันนัดจำเลยทั้งสามไม่มาศาล จึงถือว่าจำเลย ทั้งสามขาดนัดพิจารณา

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสามเด็ด ขาดและพิพากษาให้จำเลยทั้งสามเป็นบุคคลล้มละลาย จำเลยทั้งสามไม่ยื่นคำให้การ และขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยทั้งสามขาดนัดพิจารณาและให้ พิพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีของโจทก์ไปฝ่ายเดียวแล้วมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้ง สามเด็ดขาดจำเลยทั้งสามจึงยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้พิจารณาคดีใหม่ความว่า ภูมิสำเนาตามที่ระบุไว้ในคำฟ้องของโจทก์มิใช่ภูมิสำเนาของจำเลยทั้งสาม แต่เป็น บ้านร้างมาหลายปีแล้วจำเลยทั้งสามได้ย้ายสถานที่ประกอบกิจการไปอยู่บ้านเลขที่ 100/36 หมู่ 8 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม และสถานที่ ประกอบกิจการแห่งใหม่นี้โจทก์ก็ทราบดีเคยไปติดต่อกับจำเลยหลายครั้ง ทั้งนี้ที่ โจทก์นำมาฟ้องไม่อาจกำหนดจำนวนได้แน่นอน และขาดอายุความแล้วจำเลยที่ 2 ที่ 3 มีทรัพย์สินมูลค่ากว่า 10 ล้านบาทมีกิจการตลาดสด ไม่ใช่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้ศาลพิจารณาคดีนี้ใหม่

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยทั้งสามมีภูมิลำเนาตามที่โจทก์ระบุในคำฟ้องและมิได้เป็นบ้านร้าง จำเลยทั้งสามได้รับสำเนาคำฟ้องและหนังสือทวงถามโดยชอบแล้ว

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วเห็นว่า จำเลยทั้งสามไม่จงใจขาดนัดพิจารณา จึงอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของจำเลยทั้งสาม

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสามว่าการส่งหมายเรียกสำเนาคำฟ้องและการแจ้งวันนัดพิจารณาให้แก่จำเลยทั้งสามได้กระทำโดยชอบแล้วหรือไม่ ตามหนังสือรับรองและสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมายเลข จ.1 และ ล.18 ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ที่ 3 มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 7 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยจำเลยที่ 1 ยังมิได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงถิ่นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของจำเลยที่ 1 ไปตั้งอยู่ ณ สถานที่แห่งอื่น จำเลยที่ 3 ก็ยังไม่ได้แจ้งย้ายไปอยู่ที่อื่น ก็ต้องถือว่าจำเลยที่ 1 มีภูมิลำเนาอยู่ ณ ถิ่นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และจำเลยที่ 3 มีภูมิลำเนาตามที่ระบุไว้ในสำเนาทะเบียนบ้าน การที่โจทก์นำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ณ บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 7 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยวิธีปิดหมายตามคำสั่งศาลจึงเป็นการส่งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วสำหรับจำเลยที่ 2 นั้น จำเลยที่ 2 นำสืบว่าเมื่อปี 2526 จำเลยที่ 2 ได้ย้ายจากบ้านเลขที่ 100/20 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปอยู่ที่บ้านเลขที่ 9/9 - 14 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมายเลข

ล.1 โจทก์นำสืบว่า ได้สืบหาที่อยู่ของจำเลยที่ 2 ไม่พบในที่สุดได้ขออนุญาตให้
ประกาศทางหนังสือพิมพ์ เห็นว่าครั้งแรกโจทก์นำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้
แก่จำเลยที่ 2 ที่บ้านเลขที่ 100/20 หมู่ที่ 8 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพรานจังหวัด
นครปฐม แต่ส่งให้ไม่ได้เพราะจำเลยที่ 2 ได้ย้ายไปแล้วโจทก์ไปตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่าจำเลยได้แจ้งย้ายออกไปอยู่ที่บ้านเลขที่ 30/5 ตำบลสะเต็ง อำเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลาแต่เมื่อโจทก์ไปขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านดังกล่าวปรากฏว่าไม่มี
บ้านเลขที่ดังกล่าวตามเอกสารหมาย จ.16 และ จ.17 ตามสำเนาทะเบียนบ้านเอกสาร
หมาย ล.1 นั้น ปรากฏว่ามีจำเลยที่ 2 คนเดียวระบุว่าย้ายมาจากบ้านเลขที่ 100/20
หมู่ที่ 8 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน แต่ตามเอกสารหมาย จ.16 ซึ่งมีนาย
ทะเบียนอำเภอสามพราน รับรองสำเนาถูกต้องระบุว่าจำเลยที่ 2 ได้ย้ายไปอยู่ที่
จังหวัดยะลา ที่จำเลยที่ 2 นำสืบว่าได้ย้ายไปอยู่บ้านเลขที่ 9/9 - 14 หมู่ที่ 2 ตำบลอ้อม
ใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามเอกสารหมาย ล.1 นั้น โจทก์มีนาย
เฉลียว อ่วมมีเพียรเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนอำเภอสามพรานเบิกความว่าได้ตรวจสอบ
แล้วไม่มีบ้านเลขที่ 9/9 - 14 ในทะเบียนราษฎรของอำเภอสามพรานทั้งตามคำร้อง
ขอพิจารณาใหม่ของจำเลยที่ 2 ได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านเลขที่ 9/9-14 มาแต่ต้น จึง
เป็นการนำสืบนอกประเด็นศาลฎีกาจึงไม่นำมาวินิจฉัยให้ ถือว่าจำเลยที่ 2 ไม่ปรากฏ
ภูมิลำเนาเป็นกรณี que การส่งคำคู่ความหรือเอกสารไม่สามารถกระทำได้โดยวิธีธรรมดา
การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์แทนการส่งหมาย
เรียกและสำเนาคำฟ้องโดยวิธีธรรมดาจึงเป็นการส่งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ในวัน
นัดพิจารณานัดแรก ทนายโจทก์แถลงขอเลื่อนคดี ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนได้
พร้อมทั้งมีคำสั่งให้ประกาศแจ้งวันนัดให้จำเลยที่ 2 ทราบที่หน้าศาลและออกหมาย
นัดแจ้งวันนัดให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ทราบ การส่งหมายถ้าไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิดหมาย
พนักงานเดินหมาย กรมบังคับคดีได้ส่งหมายนัดให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 โดยวิธีปิดหมาย
การแจ้งวันนัดพิจารณาให้จำเลยทั้งสามทราบ จึงเป็นการส่งคำคู่ความหรือเอกสาร

โดยวิธีอื่นตามคำสั่งศาลชั้นต้นเมื่อจำเลยทั้งสามไม่ได้ไปศาลในวันนัดพิจารณา จึง
ถือว่าจำเลยทั้งสามขาดนัดพิจารณา

พิพากษายืน

(บรรเทิง มุลพรม-บุญส่ง วรรณกลาง-จิระ บุญพจนสุนทร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>